

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1926/2538

พนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
นาย เชลล์ แซ่ลิ่ม

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 4, มาตรา 59, มาตรา 62, มาตรา 106, มาตรา 106 ทวิ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 85 (พ.ศ.2536) ลงวันที่ 19 มกราคม 2536
มาตรา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่85พ.ศ.2536ได้กำหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ไว้ว่า(1)แอมเฟตตามีน0.500กรัมและ(5)เมทแอมเฟตตามีน0.500กรัมประกอบกับพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ.2518บัญญัติว่าให้ถือว่าวัตถุตำรับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งประเภทใดปรุงผสมอยู่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทนั้นด้วยเมทแอมเฟตตามีนไฮโดรคลอไรด์จึงเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่85พ.ศ.2536การที่จำเลยมีเมทแอมเฟตตามีนไฮโดรคลอไรด์ไว้ในครอบครองปริมาณเกิน0.500กรัมจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ.2518มาตรา62วรรคหนึ่ง,106ทวิ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีแอมเฟตามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 2 จำนวน 28 เม็ด น้ำหนัก 1.96 กรัม ไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่ รัฐมนตรีกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 85 พ.ศ. 2536 โดยไม่ได้รับ อนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 62, 106, 106 ทวิ และริบแอมเฟตามีนของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพว่ามีแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองแต่อ้างว่าไม่เกิน ปริมาณที่กฎหมายกำหนด

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 62 วรรคแรก 106 วรรคแรก จำเลย รับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง > ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน ริบแอมเฟตามีนของกลาง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออก ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 62 วรรคหนึ่ง, 106 ทวิ จำคุก 5 ปี จำเลย ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าวัตถุของกลางเป็นเมทแอมเฟตามีนไฮโดร คลอไรด์ซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีประเภทไฮโดรคลอไรด์หากประกาศกระทรวง สาธารณสุขต้องการให้หมายความว่ารวมถึงเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ก็น่าจะระบุ

ข้อสารประกอบดังกล่าวนี้ไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้แน่ชัด มิใช่กำหนด
เพียงว่า"แอมเฟตามีน" นั้น เห็นว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 85 พ.ศ.
2536 ได้กำหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2 ไว้ดังนี้(1) แอมเฟตามีน 0.500 กรัม และ (5) เมทแอมเฟตามีน0.500
กรัม เท่ากับประกาศระบุชื่อทั้งสองอย่างไว้แน่ชัดแล้ว เมื่อพิจารณาความในมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ซึ่งบัญญัติ
ว่า"ให้ถือว่าวัตถุนำรับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งประเภทใดปรุงผสมอยู่ เป็น
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภทนั้นด้วย" ประกอบแล้วเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ของ
กลางจึงเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่
85พ.ศ. 2536 การที่จำเลยมีไว้ในครอบครองปริมาณเกิน0.500 กรัม จึงเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 62 วรรค
หนึ่ง, 106 ทวิ

พิพากษายืน

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่ฟูก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ